



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת

מס' תיק: 9/14/2024

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד המפקחת על רישום מקרקעין
עינת מידן בלום

התובעת:

וורמי נינה
באמצעות ב"כ עו"ד חיים גרין

-נגד-

הנתבעת:

נציגות הבית המשותף ברח' השושנים 9 כרמיאל
ע"י יו"ר הנציגות סרגיי צ'בן

באמצעות ב"כ עו"ד אבו יונס איהאב

פסק דין

תביעה שהגישה בעלת דירה נגד נציגות הבית המשותף, בדרישה לשיפוי הוצאותיה בגין תיקון שביצעה ברכוש המשותף.

1. במרכז ההליך בית משותף בן שמונה קומות ו-32 דירות, הנמצא ברחוב השושנים 9 כרמיאל הידוע כגוש 19062 חלקה 6 (להלן – **הבית המשותף**). לבית המשותף לא נרשם תקנון מוסכם וחל עליו התקנון המצוי שבתוספת לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969.

2. התובעת, בעלת הזכויות בתת חלקה 16 שבקומה הרביעית, מבקשת לחייב את נציגות הבית המשותף לשפוחה בסכום של 17,500 ₪ שלטענתה הוציאה לתיקון כשלי איטום בקירות החיצוניים שבמעטפת דירתה. לטענת התובעת, בקירות הבית המשותף הייתה קיימת בעיית איטום קשה שגרמה לחדירת מים לדירתה, והפכה אותה בלתי ראויה למגורים. לטענת התובעת בפניותיה אל הנציגות העבירה זו את האחריות לכתפי התובעת. במצב דברים זה, שכרה התובעת שירותיו של איש מקצוע שיתקן את הליקויים בקירות, בהוצאותיו נשאה מכיסה הפרטי. הנציגות דחתה את דרישת התובעת לשיפוי בגין הוצאות התיקון, ומכאן התביעה.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת**

מס' תיק: 9/14/2024

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

3. בהכחישה את טענות התובעת טענה הנציגות כי התובעת נמנעה משיתוף פעולה עימה, בין היתר בכך שלא אפשרה למאתר מטעמה לבדוק את המצב בדירתה. התובעת גם לא צירפה חוות דעת איש מקצוע שממנה אפשר ללמוד על קשר סיבתי בין סדקים בקירות הבית המשותף לבין חדירת מים לדירתה.

4. דיון קדם משפט התקיים ביום 06.05.2024, בסוף הדיון ביקשו הצדדים זמן לבחון את הצעתי להכריע בתיק על דרך הפשרה. בתאריך 19.05.2024 הודיעה הנציגות כי היא אינה מקבלת את ההצעה, והתיק נקבע לשמיעת ראיות הצדדים.

5. דיון הוכחות התקיים בתאריך 27.01.2025. מטעם התובעת העידו: התובעת, בתה הגב' וורמי נטע ומר קוסוביצקי אפרים – בעל המקצוע שביצע את התיקון בקירות מטעם התובעת (להלן – קוסוביצקי); מטעם הנציגות העיד: סרגי צבן – יו"ר הנציגות.

דיון והכרעה

6. זכותו של בעל דירה לדרוש מנציגות הבית שתתקן ליקוי ברכוש המשותף הפוגע בדירתו, קבועה בסעיף 3(א) לתקנון המצוי:

"בעל דירה זכאי לדרוש מהנציגות שתבצע כל תיקון בבית או ברכוש המשותף, שאי ביצעו עלול לפגוע בדירתו או בערכה".

7. בפסק הדין שניתן ברע"א 4984/17 חיים נ' נציגות הבית המשותף סוקולוב 48 קרית אתא (נבו 14.12.2017) (להלן – עניין חיים). נפסק שבעל דירה המבקש לתקן ליקוי ברכוש המשותף, צריך לפנות תחילה לנציגות בדרישה לפעול לתיקון הליקוי; בהעדר נציגות עליו לפנות לכלל בעלי הדירות. במקרה שפנייתו אל הנציגות לתקן את הרכוש המשותף לא נענתה, עליו להגיש תביעה למפקח על רישום מקרקעין, וזאת קודם לביצוע התיקון על ידו:

"הטיפול במקרים בהם אחד הדיירים בבית משותף הוציא מכיסו הוצאות לצורך תיקון ליקויים ברכוש משותף, מחייב התייחסות



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת

מס' תיק: 9/14/2024

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

למסגרת של דיני בתים משותפים. על הדייר הבודד להכיר במעמדה של נציגות הבית המשותף. אם לא כן, ירוקן מנגנון זה מתוכן. על רקע זה אין להשלים עם מצב בו איש הטוב בעיניו יתקן. דרך המלך אם כן הינה באמצעות פניה לנציגות הבית המשותף בדרישה שתתקן את הליקוי. אם הנציגות מסרבת לתקן את הליקוי, יש באפשרות הדייר לפנות למפקח לצורך הכרעה בסכסוך" [ראו גם: ע"א (י-ם) 179/84 רוס נ' חפציבה חברה לבניין ועבודות פיתוח בע"מ, פ"מ תשמ"ה (3) 418, (1985)].

8. עוד נקבע בפסק הדין בעניין חיים, כי בעל דירה שפעל בניגוד לדרך זו ותיקן את הליקוי בעצמו מבלי שפנה תחילה לקבלת סעד מהמפקח על המקרקעין, יזכה לשיפוי בגין הוצאותיו רק אם יוכיח התקיימותם של תנאים אלו, במצטבר:

- א. הליקוי שתוקן הוא ברכוש המשותף, שהיה על הנציגות לתקנו על חשבונה.
- ב. נעשתה פנייה לנציגות הבית המשותף בדרישה לתיקון הליקוי, וזו סירבה לתקנו.
- ג. העיכוב שהיה נגרם בגין פנייה למפקח על רישום מקרקעין, היה מביא להחמרת הנזק באופן משמעותי.
- ד. אי התיקון בהקדם היה פוגע בצורה קשה וברורה ביכולתו של בעל הדירה לעשות שימוש בדירתו.
- ה. הליקוי ברכוש המשותף תוקן בצורה נאותה.
- ו. עלות התיקון סבירה.

ייאמר כבר עתה כי ביישום הדברים על ענייננו, התובעת לא הוכיחה את התקיימות כל התנאים האמורים.

האם הליקוי שתוקן הוא ברכוש המשותף?

9. על התובעת הנטל להוכיח שהליקוי שתוקן הוא ברכוש המשותף, והאחריות לתקנו חלה על הנציגות.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת

מס' תיק: 9/14/2024

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

10. לפי סעיף 52 לחוק המקרקעין, קירות חיצוניים הם רכוש המשותף, אלא אם הוצמדו לדירה מסוימת בדרך הקבועה בחוק (ראו: סעיף 55(ג) וסעיף 62(א) סיפא לחוק המקרקעין). אין חולק כי במקרה דנן הקירות החיצוניים הם רכוש משותף.

11. התובעת צירפה לתיק מוצגיה חשבונית על סך 17,500 ₪ מתאריך 15.11.23, עליה צוין: "ביצוע עבודת איטום בקירות חיצוניים מסביב לדירה". מעדותו של הקבלן קוסוביצקי שוכנעתי כי בוצעו עבודות איטום בקירות חיצוניים, סמוך לדירת התובעת.

12. יש לקבוע התקיימותו של התנאי הראשון.

האם קדמה פנייה לנציגות בדרישה לתיקון הליקוי אשר סורבה?

13. בכתב התביעה טענה התובעת כי פנתה פעמים רבות לנציגות ואף העלתה את טענותיה באספה הכללית בחודש מאי 2023. לדברי התובעת, באספה זו הוחלט שכל בעל דירה שיתקן את קירות הבית המשותף הסמוכים לדירתו, יהיה זכאי לקבל החזר מהנציגות. לתמיכת דבריה מפנה התובעת לתמלול הקלטה של אותה אספה.

14. לטענת התובעת, במענה לפנייתה אל הנציגות שתתקן את הרכוש המשותף, הטילה הנציגות את האחריות לטיפול בבעיה על כתפי התובעת, זאת בכתב מיום 22.10.23. בלית ברירה פנתה התובעת לעורך דין, וזה שלח מכתב התראה אל הנציגות.

15. ב-04.11.23 השיבה הנציגות למכתב מאת בא כוח התובעת. ממכתב זה של הנציגות הסיקה התובעת, שהנציגות ממשיכה "בגישה של דיבורים ולא של מעשים", ולכן החליטה לשכור קבלן לתיקון כשלי האיטום בקירות. בתאריך 15.11.23 או בסמוך לכך, בוצעו תיקונים בקירות החיצוניים שסמוכים לדירתה, באמצעות קוסוביצקי, הקבלן מטעמה. עבור תיקונים אלו שילמה התובעת 17,500 ש"ח מכיסה.

16. אין חולק בדבר פנייתה של התובעת אל הנציגות בדרישה לתקן את הקירות החיצוניים, בשל ליקויי סדיקה לכאורה, בעטיים חודרים מים לדירתה.

17. התובעת מאשרת בסיכומיה, כי פנייתה אל הנציגות לא נדחתה בסירוב לפעול לבירור טענותיה או בסירוב לתיקון הקירות (עמוד 26 שורות 20-22). מהחומר



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת

מס' תיק: 9/14/2024

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

שלפניי לא מצאתי שהנציגות התנהלה ב"גרירת רגליים", כפי שטוענת התובעת ולמעשה התובעת בהתנהלותה היא שמנעה מהנציגות מלפעול לבירור תלונותיה.

18. מהחומר שלפניי עולה כי תלונות על רטיבות עלו חדשות לבקרים בבית המשותף; בעיות רטיבות היו מנת חלקם של בעלי דירות נוספים מעבר לתובעת, ואף התנהל הליך משפטי בתביעה שהגישה הבעלים של אחת הדירות (ראו להלן).

19. בכתב התביעה טענה התובעת כי באספה הכללית שהתכנסה בחודש מאי 2023 העלתה את טענותיה לרטיבות בדירתה, **במועד זה הייתה התובעת יו"ר הנציגות, עד לחודש אוגוסט 2023**. בחקירתה הנגדית העידה התובעת שמטרת כינוס האספה בחודש מאי 2023 הייתה לדון בפיצוי כספי שנפסק לטובת בעליה של דירה 26, בתביעה שהגישה נגד הנציגות בעקבות נזקי רטיבות בדירתה (עמוד 15 שורות 1-4). בכתב התביעה טענה התובעת כי באספה זו הוחלט שכול דייר יכול לתקן את קירות הבית המשותף, והוא יהיה זכאי לקבל החזר מהנציגות. אציין כי בסיכומיה זנחה התובעת טענה זו, וממילא הדבר אינו מופיע בתמלול שהוגש לתיק.

20. לא הוגש פרוטוקול של האספה הכללית מחודש מאי 2023. התובעת העידה כי באספה זו נודע לה לראשונה על חובתה של הנציגות לתיקון ולטיפול ברכוש המשותף, למרות ששימשה עשר שנים חברת נציגות (עמוד 16 שורות 28-29). התובעת אינה מציינת מתי ובאיזה אופן פנתה אל הנציגות לאחר שנודע לה הדבר, מהחומר שלפניי עולה כי בחודש אוקטובר 2023 הנציגות השיבה למכתב התובעת.

21. כפי שציינתי וכפי שיפורט להלן, שוכנעתי כי אין ממש בטענת התובעת כי הנציגות טיפלה בפנייתה ב"גרירת רגליים". שוכנעתי כי הנציגות התייחסה ברצינות ובכבוד ראש לפניית התובעת; התובעת הייתה זו שנמנעה משיתוף פעולה עם הנציגות לקידום הטיפול בפנייתה, כך עולה מתכתובת שהתנהלה בין הצדדים בפרק זמן של שבועיים במהלך חודשים אוקטובר – נובמבר 2023.

מכתב הנציגות מיום 22.10.23



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת

מס' תיק: 9/14/2024

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

22. במכתב ששלחה הנציגות לתובעת בתאריך 22.10.23 (מוצג 6 מוצגי התובעת), כתבה הנציגות לתובעת את הדברים שלהלן:

"לטענתך, ישנם סדקים בקירות חוץ של הבניין הגורמים לחדירות מי גשמים לתוך הדירה, כמו כן הינך מבקשת להזמין קבלנים לבדיקת קירות חוץ של הבניין והצגת הצעות מחיר לתיקון הסדקים.
כפי שאת יודעת, בבניין שלנו קיימים סדקים במקומות רבים ולא בהכרח גורמים לחדירת מי גשמים לתוך הדירה.
על מנת שנוכל להתחיל לבדוק ובמידת הצורך לטפל בטענותיך, ועד הבית מבקש ממך, לתת הבהרה בכתב באיזה מקומות בדיוק ישנה חדירת מי גשמים הגורמים לרטיבות בדירתך, כמו כן יש לצרף תמונות של אותם מוקדים שבהם ישנה רטיבות או סימנים כי הייתה רטיבות בחורף שעבר" (הדגשה שלי – עמ"ב).

23. בהמשך המכתב נאמר לתובעת כי לאחר קבלת הנתונים החסרים (פירוט מוקדי הרטיבות בדירתה וצירוף תמונות), תזמין הנציגות מאתר נזילות לבחינת טענותיה, תוך שהובהרה לתובעת חובתה לאפשר את כניסתו לדירתה, שאם לא כן הנציגות תראה את עצמה פטורה מאחריות. במכתב התייחסה הנציגות לאפשרות שאיש המקצוע שיוזמן, לא ימצא שחודרים מים לדירת התובעת, במקרה כזה הוצגו בפני התובעת שתי אפשרויות: אפשרות אחת, לבצע בדיקת המטרת מים. אם בבדיקה זו יימצא שיש ליקויים בקירות החיצוניים - הנציגות תישא בעלות שכרו של המאתר והן בעלות תיקון הליקויים. אם לא יימצא שמים חודרים לתוך דירת התובעת – יהיה עליה לממן את עלות הבדיקה מכיסה הפרטי. אפשרות שנייה, להמתין לחורף ולבדוק "בזמן אמת" האם חודרים מים לדירה; גם כאן עלות הנשיאה בהוצאות תיגזר מהממצאים.

מכתב בא כוח התובעת מיום 24.10.23 - מענה למכתב הנציגות

24. בעקבות מכתב הנציגות מיום 22.10.23, נשלח אליה מכתב מאת בא כוחה של התובעת, ביום 24.10.23. מכתב זה מלמד על יחסה של התובעת למאמציה ולכוונותיה של הנציגות לפעול לבירור תלונותיה של התובעת. בשל חשיבות הדברים, מצאתי להביא את תוכן המכתב כמעט במלואו, וכלשונו:

1. כידוע לכם מזה זמן רב, מרשתי סובלת מחדירת מי גשמים דרך הקירות החיצוניים של הבית, אשר מסבים נזקי רטיבות רבים לדירתה. מצ"ב תמונות הקירות בתוך הדירה אשר צולמו לפני הסתרת הרטיבות בלוחות גבס ומסומנות 1 עד 3".



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת

מס' תיק: 9/14/2024

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

2. לאור התשובה כמופיע במכתבכם שבסימוכין (המכתב מיום 22.10.23-עמ"ב), מרשתי מבניה כי אין בדעתכם לנקוט בפעולות כלשהן לביצוע הטיפול הדרוש, זאת על אף העובדה שנתקבלו עד עתה 4 הצעות מחיר שונות לטיפול בבעיה. מצ"ב 4 הצעות המחיר ומסומנות 4-7.
3. מרשתי קיבלה החלטה לפיה בכוונתה לשכור את שירותיו של הקבלן אשר נתן את הצעה מספר 4... המוכר מזה שנים רבות בטיב העבודה והאחריות שהוא נותן.
4. לאור דחיפות הבעיה ולאור העובדה שהחורף הקרוב כבר בפתח, ניתנת בזאת אורכה בת עשרה ימים, לנציגות הבית לטיפול בבעיה, אשר תסתיים ביום 4 בנובמבר 2023.
5. במידה והבעיה לא תטופל עד למועד זה, ביום 5 בנובמבר 2023, מרשתי תזמין ותשלם את ביצוע התיקון ותגיש דרישה להשבה של מלוא סכום התיקון בתוספת עלויות נוספות...
6. מרשתי מודיעה בזאת כי תשתף פעולה עם כל מומחה ו/או קבלן ביצוע שתבחרו להביא למקום לשם הערכת הנזקים ו/או טיפול בהם והכל בתוך פרק הזמן הנקוב לעיל"...

מכתב הנציגות מיום 04.11.23 - מענה למכתבו של בא כוח התובעת

25. במענה למכתבו של עורך דין התובעת, כתבה הנציגות לתובעת כי היא מתייחסת לפנייתה ברצינות; הואיל ומהתמונות שצורפו למכתב ששלח בא כוחה לא ניתן לזהות את מיקום מוקדי הנזק, ביקשה הנציגות לאפשר למאתר נזילות מטעמה לבדוק את הנזקים בדירת התובעת, כדי לעמוד על מקור הליקוי. במכתב זה עדכנה הנציגות את התובעת כי פנתה ליועץ איטום ("איטומן הנדסה"), זה המליץ להמתין לחורף ולבצע סריקה טרמוגרפית של קירות החוץ, אחת מהאפשרויות שהוצעו במכתב הקודם. גם כאן הבהירה הנציגות לתובעת כי עליה לאפשר למאתר הנזילות להיכנס לדירתה; כמו כן חזרה הנציגות על נכונותה לשאת בעלות הבדיקה והתיקונים, אם יימצאו ליקויים ברכוש המשותף.

26. ממכתבים אלו יש לדחות מכול וכול את טענת התובעת למחדל כלשהו מצד הנציגות בטיפול בפנייתה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת

מס' תיק: 9/14/2024

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

27. כפי שציינה התובעת בכתב התביעה "בקירות הבית המשותף, הייתה קיימת בעיית איטום קשה" (סעיף 7). כך העיד לפניי גם הקבלן מטעמה: "בניין ישן מעל 40 שנה. כל הבניין במצב גרוע מאוד מבחינת סדקים, הרבה סדקים מתפשטים" (עמ' 7 שו' 15-16). ואולם, קיומו של סדק, לא מצביע בהכרח על חדירת מים דרכו אל פנים המבנה. כמו כן, ביקשה הנציגות לבצע תיקון ממוקד בקירות שדרכם חודרים מים ולא בכול הקירות (ראו בעניין זה סעיף 32 להלן). לפיכך, ולצורך בחינת תלונוותיה, התבקשה התובעת להעלות על הכתב את מיקום מוקדי הרטיבות בדירתה, לרבות ביחס לסימני רטיבות ישנים, ולצרף תמונות. נאמר לתובעת שלאחר קבלת נתונים אלו, הנציגות תזמין איש מקצוע, שיבדוק האם אכן יש רטיבות בדירה והאם מקורה בליקויים בקירות החיצוניים.

28. הנציגות התייחסה במכתבה לתרחישים שונים ולאפשרויות שעומדות לרשות התובעת בכול תרחיש. כך, ביחס לאפשרות שאיש מקצוע מטעם הנציגות יקבע שאין חדירת מים לדירתה הוצע לבצע בדיקת המטרה בקירות החיצוניים או להמתין לחורף. ביחס לכול אחת מהאפשרויות הבהירה הנציגות במכתבה, שאם יימצאו ליקויים בקירות החיצוניים, היא תישא הן בעלות שכרו של המאתר והן בעלות תיקון הליקויים, ואם לא, יהיה על התובעת לשאת בעלות בדיקת ההמטרה.

29. טענות התובעת בכתב התביעה כי במכתביה הטילה הנציגות את מלוא האחריות על התובעת (סעיף 13 לתביעה) ופעלה "בגישה של דיבורים ולא של מעשים" (סעיף 15 לתביעה), אינה מתיישבת עם העולה ממכתביה של הנציגות.

30. כול שהיה על התובעת לעשות הוא לפרט מהם מוקדי הרטיבות בדירתה, לצרף תמונות, ולהודיע כי היא מסכימה לביקור של מאתר מטעם הנציגות בדירתה. במקום זאת, בחרה התובעת לשלוח לנציגות מכתב מעורך דין; למכתב זה צורפו שלוש תמונות המדגימות את מצב הקירות בדירת התובעת נכון לשנת 2022, לפני שהותקנו על הקירות לוחות גבס. לא צורפו תמונות עדכניות של הקירות; לא פורטו מוקדי הרטיבות בדירתה. תחת זאת הודיעה התובעת לנציגות כי אם בתוך 10 ימים הבעיה לא תסופל, איש מקצוע מטעמה יבצע את התיקון ועל הנציגות יהא לשפותה בהוצאות התיקון.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת

מס' תיק: 9/14/2024

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

31. במכתב ההתראה אמנם נכתב כי במהלך הזמן שהוקצב לנציגות, התובעת תשתף פעולה עם כל מומחה או קבלן שיוזמן לצורך הערכת הנזקים או לשם תיקונם, אך בפועל, התובעת לא עשתה כן.

32. בקשת הנציגות לקבל נתונים ביחס למוקדי הרטיבות בדירת התובעת היא דרישה סבירה ולגיטימית, בהינתן קיומה של בעיית סדיקה כללית בקירות החיצוניים של הבית המשותף ורצון לתת מענה ממוקד ולא לתקן את כל הקירות (ראו עדותו של חבר הנציגות סרגיי בעמוד 21-25). התובעת מודעת לבעיה זו, ואף לא טענה שמדובר בדרישה מוגזמת או קנטרנית מצד הנציגות אלא כניסיון לכאורה, להטיל את האחריות לתיקון עליה – פרשנות שיש לדחות לאלתר.

33. התובעת סירבה להעביר לנציגות את המידע הדרוש לצורך בירור טענותיה לרטיבות והעדיפה לתקן בלי שתצטרך לתת דין וחשבון למאן דהוא, כשהיא סומכת על כך שתקבל שיפוי על הוצאות התיקון, בדומה לדירת אחרת בבניין. בעניין זה העיד חבר הנציגות סרגיי על תביעה שהוגשה נגד נציגות הבית המשותף על ידי בעלת דירה 26 שבקומה השביעית. תביעה זו נולדה בשל סירובה של הנציגות דאז, לתת מענה לאותה דיירת.

34. שוכנעתי מעדותו של חבר הנציגות סרגיי כי בעקבות הניסיון הקודם עם דירה 26, נודע לנציגות על אחריותה לתקינות ליקויים ברכוש המשותף (ראו סעיף 19 לעיל). לאחר ההליך המשפטי הקודם, הופקו הלקחים ופנייתה של התובעת טופלה ברצינות ובאופן מסודר. ניסיונות התובעת להציג את הנציגות כמי שהתנערה מפניותיה נסתרות בעדותו חבר הנציגות סרגיי. כך, ביחס לניסיון להציגו כמי ש"רק כתב מכתב", ולא פעל להזמין מאתר לצורך בירור תלונותיה. בעניין זה העיד סרגיי: **"האמירה של נינה זה לא מעיד על כך שיש לה נזילות בתוך הדירה...לכן הזמנו בעלי מקצוע, ביקשנו ממנה לעשות כמה פעולות כמו התזה של מים, או לחכות לחורף לפי המלצת הקבלן" (עמ' 21 שורות 15-18)...** "בטח שלא הזמנתי, לא היה שיתוף פעולה לתת לקבלן להיכנס לתוך הבית" (עמוד 21 שורות 29-32) ... **"הייתי אצלה בבית מספר פעמים, לא לצורך גילוי נזילות...בסך הכל הייתי אצלה לבדוק מזגן שלא פעל, לעשות עוד משהו, אבל לא למטרת זיהוי נזילות. כשביקשתי ממנה בכתב לתת אפשרות לקבלן להיכנס לזהות את הנזילות, אם הוא יעשה המטרה ואין**



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת

מס' תיק: 9/14/2024

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לו אישור להיכנס מה עשינו בזה?" (עמוד 22 שורות 3-7)..."אני לא בעל מקצוע שיחליט אם יש נזילות מים או לא" (עמוד 22 שורה 18).

35. יש לקבוע אפוא שהתובעת פנתה אל הנציגות לפני תיקון הקירות על ידי קבלן מטעמה, ואולם התובעת לא שיתפה פעולה עם הנציגות, ובמחדלה מנעה מהנציגות את האפשרות לפעול לטיפול בבעיה.

האם העיכוב בשל הפנייה אל המפקחת היה מביא להחמרת הנזק באופן משמעותי?

36. תנאי נוסף שצריך להתקיים כדי לזכות בעל דירה בשיפוי בגין הוצאות תיקון שביצע ברכוש המשותף עניינו בשאלה, האם פנייה למפקח לצורך הכרעה בסכסוך הייתה מביאה להחמרה משמעותית של הנזקים בדירתו. בפסק הדין בעניין חיים נקבע שהתקיימות תנאי זה חיונית והכרחית "שכן המסלול הרגיל מחייב פניה למפקח במקרה של סירוב הנציגות לתקן".

37. תנאי זה לא הוכח על ידי התובעת. לא הובאו ראיות כלשהן להוכחת מצב הדירה נכון למועד ביצוע התיקון; לא הובאה ראיה כי הנזק עלול היה להחמיר משמעותית. טענה להחמרת הנזקים גם אינה מופיעה בכתב התביעה. כל שיש לפניי הוא אמירה כללית ולא מבוססת של קבלן התובעת, לאחר שהוצגה לו שאלה מנחה בעניין זה, עליה השיב: "בוודאי שהייתה החמרה, אין שאלה" (עמוד 13 שורה 4).

38. הסיבה האמיתית להימנעותה של התובעת מפנייה אל המפקח על המקרקעין מובאת בעדותה של התובעת. כשנשאלה התובעת מדוע במשך שנים רבות, לא הגישה תביעה נגד הנציגות, לתיקון הליקוי ברכוש המשותף, השיבה כי היא לא ידעה שקיימת חובה לפעול בדרך זו, והדבר גם לא נאמר לה על ידי בא כוחה (עמוד 16 שורות 32-27; עמוד 18 שורות 8-10).

39. יש לקבוע אם כן כי החלטת התובעת לתקן את הקירות החיצוניים אינה נובעת מחשש להחמרת הנזקים בדירתה, בשל עיכוב לכאורה שייגרם בניהול הליך משפטי נגד הנציגות.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת

מס' תיק: 9/14/2024

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

האם אי התיקון בהקדם היה פוגע בצורה קשה וברורה ביכולתה של התובעת להשתמש

בדירתה?

40. הדברים שצוינו בסעיף הקודם נכונים גם כאן. התובעת העדיפה לבצע את התיקון בעצמה, במקום לתת "דין וחשבון" לנציגות, ומתוך מחשבה מוטעית שתהא זכאית לשיפוי.

41. בחירתה של התובעת לתקן את הרכוש המשותף אינה מבוססת על חשש לכאורה שעיקוב התיקון היה פוגע ביכולתה לעשות שימוש בדירתה.

42. כאמור, לא הונחו לפניי ראיות להוכחת מצב הקירות בדירת התובעת. כל שהציגה התובעת הוא שלוש תמונות, לכאורה של כתמי רטיבות; אין לדעת היכן צולמו.

43. בעדותה הראשית התייחסה בתה של התובעת למצב הרטיבות בדירתה, בתארה את עצמה גורפת מים בבוקר ולעיתים כמה פעמים ביום. לדבריה, אמה מבוגרת וחולנית, היא נפלה בעבר בבית כמה פעמים, עברה כמה וכמה ניתוחים, והיא בסיכון גבוה לשברים. מצב זה גרם לאמה תסכול, בשל החשש שמא תשבור איבר בגופה (עמוד 2 שורות 19-22). לצד זאת, מסרה העדה בחקירתה הנגדית, שהפעם האחרונה שבה נאלצה לגרוף מים הייתה בשנת 2022 (עמוד 5 שורה 4). גם לו הייתי מקבלת את עדות בתה של התובעת לרטיבות חריפה כפי שתיארה, הרי שמדובר במצב הדברים בשנת 2022. אין לפניי עדות לקיומה של רטיבות בשנת 2023 ודאי לא כזו שאי תיקונה היה עלול לפגוע קשות ביכולתה של התובעת להתגורר בדירתה. יש לקבוע שתנאי זה לא התקיים.

44. עוד מצאתי לציין כי הטענות בקשר למצבה הבריאותי של התובעת אינן מופיעות בכתב התביעה, והן עלו בשלב מאוחר, ככל הנראה בעקבות הערותיי בדיון הראשון שהתקיים ביום 06.05.24. מכול מקום, אין במסמכים הרפואיים שהוגשו להוכיח את אשר מבקשת התובעת.

45. לסיכום חלק זה, אני קובעת כי החלטת התובעת לבצע את התיקון במקום להגיש תביעה לערכאה זו אינה נובעת מחשש לפגיעה קשה ביכולתה לעשות שימוש בדירה אלא מאי ידיעתה כי כך יש לפעול.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת**

מס' תיק: 9/14/2024

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

האם הליקוי ברכוש המשותף תוקן בצורה נאותה?

46. התובעת לא הגישה חוות דעת מומחה או ראיה אחרת המצביעה על מוקדי הרטיבות בדירתה, על היקפם ועל קשר סיבתי בין נזקי הרטיבות בדירתה לליקויים בקירות החיצוניים. התובעת הגישה שלוש תמונות המדגימות לכאורה סימני רטיבות ועובש. ממכתבו של בא כוח התובעת מיום 24.10.23 עולה שתמונות אלו צולמו לפני השיפוץ שביצעה התובעת בדירתה בשנת 2022, במהלכו הותקנו לוחות גבס על הקירות, לצורך הסתרת העובש בקירות המקוריים.

47. מעבר לעובדה שהתובעת לא הציגה ראיה הקושרת בין הסדקים בקירות החיצוניים לבין הנזקים בדירתה; בסירובה לשתף פעולה עם הנציגות, התובעת אף מנעה מהנציגות את האפשרות לבחון את הנזקים בעצמה או באמצעות מומחה מטעמה.

48. נכון למועד ניהול ההליך שלפניי לא נשמעה מצד התובעת טענה לרטיבות בדירתה, ולצורך העניין אני קובעת שהליקויים בקירות, ככל שהיו, תוקנו בצורה נאותה (ראו גם עדותו של הקבלן קוסוביצקי בעמוד 8 שורות 6-7).

האם עלות התיקון סבירה?

49. בפסק הדין בעניין חיים נקבע בהקשר לתנאי זה: "הואיל ומדובר בתיקון ליקוי באופן הכופה הוצאה כספית על יתר הדיירים, ראוי כי ככל שמדובר בהוצאה כספית גדולה יותר, כך גם יגבר הנטל המוטל על הדייר המתקן בדרישה לפסיקת שיפוי לטובתו".

50. בעדותו לפניי העיד הקבלן קוסוביצקי על סדקים בקירות החיצוניים סביב למעטפת דירת התובעת (עמוד 7 שורות 17-18) כמו כן תיאר את אופן ביצוע העבודות, מה נכלל בהן ואת האחריות שניתנה למשך שנתיים (עמוד 7 שורה 26 ואילך; עמוד 8 שורות 1-5; עמוד 9 שורות 10-11). התובעת אמנם הגישה טבלה המתייחסת לשלוש הצעות מחיר נוספות, אך אין בידי לקבוע על סמך אלו כי עלות התיקון סבירה, ויש לקבוע שתנאי זה אינו מתקיים.

סיכום



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת**

מס' תיק: 9/14/2024

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

51. על בעל דירה שמבקש שיפוי בגין הוצאות שהוציא לתיקון ליקוי ברכוש המשותף להוכיח קיומם במצטבר של כמה תנאים. התובעת לא עמדה בנטל זה.

52. בעניין הוצאות ההליך - התובעת ביקשה בכתב התביעה לחייב את הנציגות לשלם לה 17,500 ₪ בגין עלות התיקונים ששילמה מכספה. התובעת מודעת לקיומה של בעיה כללית של ליקויי סדיקה בקירות החיצוניים של הבית המשותף, אך לא אפשרה למאתר מטעם הנציגות להיכנס לדירתה. התובעת לא המציאה לנציגות חוות דעת מומחה מטעמה; גם במסגרת ההליך דן לא צורפה חוות דעת, ממנה אפשר היה ללמוד לכול הפחות על מיקום מוקדי הרטיבות בדירתה. כל שהוגש לנציגות והן בהליך זה - תמונות בודדות שצולמו בשנת 2022.

53. בהתאם לאמות המידה שנקבעו בתקנות ובפסיקה; לאחר שנתתי דעתי בין היתר להתנהלות הצדדים בהליך, לנושא המחלוקת ולקיומם של שני דיונים, אחד מהם הליך הוכחות, ולאחר שבחנתי את סכום ההוצאות שהתבקש ואת האסמכתאות שהוצגו, מצאתי שיש לפסוק לנתבעת את הוצאותיה בהליך. במכלול השיקולים שפורטו, אני מחייבת את התובעת לשלם לנתבעת סך 7,020 ₪. כמו כן אני מחייבת את התובעת לשלם לחבר הנציגות סרגיי צ'בן ת"ז 314405614 שכר בטלה בסך 1,000 ₪ בגין התייצבותו לדיונים. הסכומים ישולמו בתוך 30 ימים מהיום, שאם לא כן, יישאו הפרשי הצמדה וריבית מהיום ועד לתשלום בפועל.

מזכירות תשלח את פסק הדין לצדדים ותסגור את התיק.

ניתן היום, כ"ד ניסן תשפ"ה, 22 אפריל 2025, בהעדר הצדדים.

עינת מידן בלום

מפקחת על רישום מקרקעין